

0001237-94.2017.8.26.0286

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 09/2017 - 4º Distrito Policial de Itu, 1546/2016 - Delegacia de Polícia de Itu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Saulo Amaral Gonçalves Pereira

Data da Audiência:

15/08/2022

ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu - Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº, ., Brasil - CEP 13301-900, Fone: (11) 4022 1101, Itu-SP -

E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0001237-94.2017.8.26.0286 - 2017/000298

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 09/2017 - 4º Distrito Policial de Itu, 1546/2016 - Delegacia de Polícia de Itu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Saulo Amaral Gonçalves Pereira

Data da Audiência:

15/08/2022

ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO que se realiza nos autos supra mencionados, no dia 15 de agosto de 2022, às 14:00 horas, em ambiente virtual na plataforma Teams, nos termos do artigo 6º, §3º, da Resolução CNJ 314/2020, Comunicados CG 284/2020, 317/2020 e 323/2020 e Provimento CSM nº 2557/2020, onde presente se encontrava o Excelentíssimo Sr. Doutor BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL, MM. Juiz de Direito Auxiliar da 1ª. Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, comigo, assistente, ao final assinado. Presentes: o Dr. ALEXANDRE AUGUSTO RICCI DE SOUZA, DD. Promotor de Justiça desta Comarca, o(a) ré(u) SAULO AMARAL GONÇALVES PEREIRA, acompanhado do(a) defensor(a) constituído Dr(a) PAULO MARZOLA NETO (OAB/SP 82.554); a(s) testemunha(s)

arrolada(s) pela defesa, SANDRO ROBERTO PIMENTA NEVES e WALMIR PRATA ALUANI LIMA. Ausentes: a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação, SÉRGIO RICARDO RAMOS DA SILVA, não intimado e não localizado. A seguir, pelas partes foi dito que desistiam da oitiva das testemunhas arroladas, o que foi homologado pelo MM. Juiz, sendo dispensado novo interrogatório do acusado. Na sequência, não havendo mais provas a produzir, pelo MM. Juiz foi declarada encerrada a instrução, tendo o Ministério Público, em sede de alegações finais requerido a desclassificação da imputação inicial para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, tendo a Defesa reiterado a manifestação ministerial. EM SEGUIDA, PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDA A SEGUINTE SENTENÇA: "VISTOS. SAULO AMARAL GONÇALVES PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei Federal n. 11.343/2006, porque segundo dos autos consta, no dia 22 de abril de 2016, por volta de 17 horas e 30 minutos, na Rodovia SP 75, Dep. Archimedes Lammoglia, km 18, em frente à balança, Arena Maeda, s/n, nesta Cidade e Comarca de Itu/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 02 (duas) porções de "Cannabis sativa L.", vulgarmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 15,00g (quinze gramas); e 19 (dezenove) comprimidos de "metilenodioximetanfetamina (MDMA)", popularmente conhecido como "ecstasy", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo certo que os fatos se deram nas imediações de recinto onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza. O réu foi notificado às fls. 83, tendo apresentado defesa prévia às fls. 84/85, oportunidade em que foram arroladas duas testemunhas exclusivas da defesa. A denúncia foi recebida em 28/02/2019 (fls. 87/88), sendo o réu pessoalmente citado às fls. 122, sendo ouvida uma testemunha arrolada pela acusação, havendo desistência quanto a oitiva de demais testemunhas, conforme consta da presente ata, sendo o réu interrogado em audiência anterior. O Ministério Público, nesta data, requereu a desclassificação da imputação inicial para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, tendo a Defesa reiterado a manifestação ministerial. É o relatório. D E C I D O. É caso de desclassificação, como requerido pelo Ministério Público. A materialidade delitiva decorre do auto de exibição e apreensão (fls. 07), laudo de exame químico toxicológico (fls. 17/23, que atestou que os 19 comprimidos de ecstasy, possuíam peso líquido de 5,49g e as duas porções de maconha, massa líquida de 4,31g), informações detalhadas sobre o logradouro dos fatos (fls.103/111), laudo croqui do local dos fatos (fls. 216/218), além da prova oral produzida. A autoria, em termos, está comprovada. A testemunha Anderson, em solo policial, afirmou que durante os trabalhos de segurança realizados no evento Tomorrowland, flagrou o autor na posse de 02 (duas) porções de maconha e 19 (dezenove) comprimidos de ecstasy. Afirmou que ao questioná-lo sobre a droga, o mesmo disse que seria para seu consumo e de sua namorada. Narrou que diante da constatação, o depoente e seu colega conduziram o autor e as substâncias as dependências da DEATUR, ocasião em que deu ciência a Autoridade Policial do local. Acrescentou que a namorada do autor não foi flagrada com nenhuma substância, motivo pelo qual deixou de ser conduzida. Ao ser ouvido em juízo, Anderson, testemunha arrolada pela acusação, disse que estavam fazendo uma ronda pelo evento, quando se depararam com o acusado fazendo a venda do material ilícito, logrando êxito em abordá-lo com grande quantidade de drogas. Afirmou que logo em seguida o encaminharam para o DP de Itu. Relatou que salvo engano o réu estava com ecstasy e não aparentava estar sob efeito do uso de drogas. Narrou que onde o réu estava já fazia parte do evento, tratando-se do caminho de entrada para o evento, local onde já havia uma triagem de segurança. Informou que foi o depoente quem visualizou o réu vendendo drogas. Relatou que o acusado, quando abordado pelo depoente e por Ricardo, disse que a droga não era dele, alegando que alguém havia pedido para ele segurá-la. Disse que, como o material ilícito estava com o réu, o informaram que ele seria encaminhado ao DP, porque ele estava com grande quantidade de droga. Afirmou que o réu não tomou a droga da mão do depoente. Esclareceu que também tinha maconha com o réu, mas não se recorda se ele estava acompanhado. Disse que havia uma pessoa próxima ao acusado, para qual ele estava tentando efetuar a venda, sendo que, assim que visualizaram esta situação, correram em direção a eles, mas o réu não teve reação, enquanto a outra pessoa saiu correndo. Esclareceu, quanto a

divergência do seu atual depoimento para o prestado na fase policial, que quem estava à frente da apresentação da ocorrência era Ricardo, enquanto o depoente estava apenas como testemunha. Disse que pegaram muitos casos dentro do evento, e recordando-se melhor, já que os fatos ocorreram em 2016, o acusado estava com um maço de cigarro, dentro do qual havia mais de vinte cigarros de maconha, o que acharam muito e incompatível com a alegação de consumo. Afirmou, após questionado sobre a divergência dos fatos apresentados na época dos fatos, na delegacia, e os ora narrados, que o evento ocorreu em 2016, quando prestava serviço terceirizado, confirmando que avistou o réu com a droga, traficando, vendendo entorpecentes. Informou que, no entanto, na delegacia quem foi como representante da empresa de segurança foi o Sr. Sérgio Ricardo, pessoa que não tem contato e não conhece. Esclareceu que como os fatos ocorreram em 2016, há muitos anos, não se recorda com detalhes do depoimento que prestou na fase policial. Esclareceu, após lido seu depoimento da fase policial, que foram muitos casos de apreensão, afirmando que o que falou para a elaboração do BOPC bate com seu depoimento desta data, afirmando que a verdade era que o réu estava fazendo a venda do ilícito. Disse, após ser advertido acerca do crime de falso testemunho, que não se recorda com exatidão da ocorrência. Afirmou que ratifica o que foi lido e o que constou do seu depoimento na fase policial. Afirmou que reconhece sua assinatura aposta no documento de fls. 11. Esclareceu que não se recorda dos fatos e confirma apenas o que foi dito em sede policial. Por sua vez, a testemunha Sergio, na fase extrajudicial, informou que durante os trabalhos de segurança realizados no evento Tomorrowland, avistou o autor com um saquinho verde em sua mão, sendo que ao questioná-lo o autor disse se tratar apenas de uma "maconhazinha". Alegou que em seguida pediu para olhar os bolsos do autor, o qual tirou diversos papéis e, entre eles, foi vista certa quantidade de comprimidos. Alegou que enquanto verificava os comprimidos, o autor os tirou de suas mãos, se negando a entregá-los novamente aos seguranças. Disse que conduziram o autor e as substâncias as dependências da DEATUR, ocasião em que deu ciência a Autoridade Policial do local. Disse que foram apreendidas duas porções de maconha e dezenove comprimidos de ecstasy. O réu quanto interrogado na fase inquisitiva, declarou que estava na festa Tomorrowland, que ocorre na Fazenda Maeda, neste município, quando sua namorada Nicole Ferrari foi usar "maconha", foram abordados por seguranças da festa. Disse que foram localizados 15 (quinze) comprimidos de ecstasy. Alegou que os comprimidos não foram encontrados com o declarante, pois estavam no chão. Narrou que com sua namorada Nicole localizaram uma porção de "maconha". Relatou que os comprimidos seriam usados na festa, juntamente com Nicole. Afirmou que não estava vendendo os comprimidos, os quais comprou os entorpecentes, sendo que no local havia inúmeras pessoas vendendo droga. Disse que pagou R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) por cada comprimido. Por ocasião do seu interrogatório judicial, o réu declarou que estava indo para um festival de música eletrônica denominado Tomorrowland, que duraria 3 dias, sendo que comprou as "balas" para usar na festa. Informou que no dia dos fatos estava com a ex-namorada e comprou as drogas para consumo, sendo que a maconha era para consumo dela. Disse que foi abordado dentro da festa, tendo informado que não havia vendido, nem iria vender os entorpecentes. Esclareceu que pagou R\$ 20,00 por comprimido e cerca de R\$ 20,00 na maconha. Afirmou que já foi processado por agressão, mas não por tráfico, tendo sido preso por outro motivo. Informou que tem uma empresa de autopeças. Afirmou que não é casado, mas tem dois filhos menores de idade. Disse que usa maconha, mas a maconha era da ex-namorada e o ecstasy do interrogando. Narrou que usava 10 "balas" por festa. Esclareceu que a ex-namorada também fazia uso de ecstasy. Afirmou que comprou a quantidade de drogas que o indivíduo possuía. Relatou que adquiriu os entorpecentes na entrada da festa. Afirmou que no total pagou a quantia de R\$ 380,00. Informou que estava com outros casais de amigos na festa. Esclareceu que consumiria a droga na festa, que duraria 3 dias. Relatou que possui a guarda dos filhos, pois a mãe de um deles faleceu. Afirmou que seu filho se chama Enzo Gabriel e possui 6 anos. Disse que a renda mensal é de R\$ 4.000,00 a R\$ 5.000,00 por mês. Esta a prova produzida. O réu confirmou em juízo a apreensão de 02 (duas) porções de maconha e 19 (dezenove) porções de ecstasy em seu poder, as quais, no entanto, afirmou que se destinaria

exclusivamente ao uso, afirmação que, conforme manifestação ministerial, ante a prova produzida, deve ser acolhida, sendo caso de efetiva desclassificação. Ante o exposto, DESCLASSIFICO o crime inicialmente imputado ao réu, previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei Federal nº 11.343/06, para o delito previsto no artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/2006 e, ante o desinteresse recursal das partes, aplico-lhe a pena de advertência, efetivada neste mesmo ato e, por conseguinte, julgo extinta a pena imposta. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, procedendo-se as comunicações e anotações de praxe. P.R.I.C.". Por fim, por tratar-se o presente feito de autos digitais, em conformidade com o art. 1.269 do Provimento CG nº 21/2014 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, saem as partes cientes de seu inteiro teor, sendo dispensada extração de cópias com as respectivas assinaturas físicas, observando-se que eventual mídia será inserida no próprio sistema para eventual consulta pelas partes. Nada mais, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Rodolfo Mosca, Coordenador, digitei.

MM. JUÍZ:M.P.:

RÉU:ADV. (Dr.):

PUBLICAÇÃO E REGISTRO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé que publiquei e registrei a presente Sentença junto ao SAJ Itu, 15/08/2022.
Rodolfo Mosca, M818301,
Coordenador